

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 03 năm 2025

V/v ban hành quy chế Phiên đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở,
Mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới
tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn

Căn cứ Hợp đồng uỷ quyền số: 0703.01/UQ-DVLTH ngày 07/03/2025 giữa Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hoá và Ông Phạm Văn Hoàng.

QUY CHẾ PHIÊN ĐÁU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-DVLTH, ngày 10 tháng 03 năm 2025 của
Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa)



CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hình thức, phương thức đấu giá, quyền và trách nhiệm của đơn vị có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, hình thức xử lý vi phạm và thực hiện kết quả Đấu giá Quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, Mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ

- 1. Giá khởi điểm** là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- 2. Bước giá:** Bước giá cho mỗi vòng đấu kế tiếp là 1% (một phần trăm) mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.
- 2. Ngôn ngữ, chữ viết:** Ngôn ngữ, chữ viết sử dụng trong Phiên đấu giá là ngôn ngữ và chữ viết Việt Nam.
- 3. Đồng tiền:** Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).
- 4. Các từ ngữ, thuật ngữ khác:** Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, Mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

1. Thông tin chung về khu đất

1.1. Vị trí, diện tích, loại đất đấu giá

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá gồm 23 lô đất ở: H16, C08, C09, C10, E01, E02, E04, E12, F11, từ F13 đến F22, D01, D04, D05, D07 thuộc Mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tại xã Dân Lý được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt ngày 09/7/2019.

- Tổng diện tích 23 lô đất: 2.382,65 m².

- Loại đất : Đất ở tại nông thôn.

1.2. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng:

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Danh mục loại đất, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

BIỂU TỔNG HỢP

Giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, Mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn

TT	Tên lô đất	Diện tích (m ²)	Đơn giá (Đồng/m ²)	Hệ số	Giá khởi điểm (Đồng/lô)	Tiền đặt trước để đấu giá (đồng)	Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá	Ghi chú
1	H16	90,00	8.700.000	1,00	783.000.000	156.600.000	100.000	
2	C08	127,85	8.700.000	1,00	1.112.295.000	222.459.000	200.000	
3	C09	135,93	8.700.000	1,00	1.182.591.000	236.518.200	200.000	
4	C10	131,43	8.700.000	1,20	1.372.129.200	274.425.840	200.000	2 mặt đường
5	E01	109,06	8.700.000	1,20	1.138.586.400	227.717.280	200.000	2 mặt đường
6	E02	90,00	8.700.000	1,00	783.000.000	156.600.000	100.000	
7	E04	90,00	8.700.000	1,00	783.000.000	156.600.000	100.000	
8	E12	109,19	8.700.000	1,20	1.139.943.600	227.988.720	200.000	2 mặt đường
9	F11	109,00	8.700.000	1,20	1.137.960.000	227.592.000	200.000	2 mặt đường
10	F13	120,00	9.200.000	1,00	1.104.000.000	220.800.000	200.000	
11	F14	120,00	9.200.000	1,00	1.104.000.000	220.800.000	200.000	
12	F15	117,32	9.200.000	1,00	1.079.344.000	215.868.800	200.000	
13	F16	112,27	9.200.000	1,00	1.032.884.000	206.576.800	200.000	
14	F17	107,46	9.200.000	1,00	988.632.000	197.726.400	100.000	
15	F18	102,66	9.200.000	1,00	944.472.000	188.894.400	100.000	
16	F19	97,86	9.200.000	1,00	900.312.000	180.062.400	100.000	
17	F20	93,06	9.200.000	1,00	856.152.000	171.230.400	100.000	
18	F21	88,25	9.200.000	1,00	811.900.000	162.380.000	100.000	
19	F22	100,72	9.200.000	1,20	1.111.948.800	222.389.760	200.000	2 mặt đường
20	D01	81,64	8.700.000	1,20	852.321.600	170.464.320	100.000	2 mặt đường
21	D04	84,99	8.700.000	1,00	739.413.000	147.882.600	100.000	
22	D05	84,61	8.700.000	1,00	736.107.000	147.221.400	100.000	
23	D07	79,35	8.700.000	1,20	828.414.000	165.682.800	100.000	2 mặt đường
Tổng		2.382,65			22.522.405.600	4.504.481.120		

Điều 4. Đối tượng và điều kiện, cách thức được đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

a) **Đối tượng được tham gia đấu giá:** Người được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở là các cá nhân có nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024 và phải có đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Đất đai năm 2024 (mỗi một cá nhân với tư cách của một người tham gia đấu giá trong một Phiên đấu giá).

b) Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Khoản 4, Điều 125, Luật Đất đai năm 2024 và đáp ứng các điều kiện: Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa (lô) đất theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định khoản 1 tại Điều 4 Quy chế này đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hoá.

3. Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá

- Tuân thủ quy định của pháp luật;
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên;
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá đối với từng lô đất, bằng bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng tại cuộc đấu giá; người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 6. Điều kiện tổ chức Phiên đấu giá

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đối với từng lô đất. Lô đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá trở lên; Có từ 02 người tham gia đấu giá trở lên; Có từ 02 người trả giá trở lên.

CHƯƠNG III THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 7. Thông báo công khai và niêm yết việc đấu giá

1. Thông báo công khai việc đấu giá

- Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa thông báo công khai việc đấu giá 1 (hai) lần trên Báo Thanh Hóa; 2 lần trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy. Mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 (hai) ngày và thời gian thông báo công khai ít nhất là (mười lăm) ngày trước ngày mở Phiên đấu giá.

- Nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản bao gồm:

- a) Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
- b) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;
- c) Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;
- d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước;

d) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2. Niêm yết việc đấu giá: Niêm yết việc đấu giá tại các địa điểm sau:

- Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh DVL: Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tổ Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa: Số 132 Đỗ Đại, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn: Phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi tổ chức Phiên đấu giá: Hội trường UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Trụ sở UBND xã Dân Lý: xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Điều 8. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức cho người tham gia đấu giá xem thực địa: Từ ngày **24/03/2025** đến ngày **26/03/2025** (trong giờ hành chính) tại thực địa khu đất đấu giá.

Điều 9. Hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành. Cá nhân đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này được mua hồ sơ mời tham gia đấu giá của những lô đất khác nhau và mỗi một lô đất được mua 01 hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Người đã mua hồ sơ không được đổi, trả hồ sơ và không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong bất kỳ hoàn cảnh nào trừ trường hợp không tổ chức Phiên đấu giá.

- Trường hợp Phiên đấu giá không tổ chức được thì người tham gia đấu giá được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức Phiên đấu giá. Không hoàn lại tiền mua hồ sơ đối với người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 27/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa;

Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 27/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Trụ sở UBND xã Dân Lý.

3. Tiền mua hồ sơ mời đấu giá: Quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

4. Nội dung Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm có:

- Thông báo đấu giá tài sản;
- Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế Phiên đấu giá tài sản;
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
- Giấy uỷ quyền (Mẫu);
- Sơ đồ mặt bằng về vị trí khu đất, vị trí các thửa đất.
- 01 phong bì A4 để khách hàng đựng hồ sơ đấu giá.

Điều 10. Tiền đặt trước

1. Khoản tiền đặt trước

- Khoản tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản). Quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

- Người tham gia đấu giá có thể tham gia đấu giá một hoặc nhiều lô đất nhưng phải nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký và đúng với số tiền theo thông báo đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp đủ khoản tiền đặt trước trong thời gian, địa điểm theo quy định.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước: **Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 27/03/2025** (trong giờ hành chính của ngày làm việc)

3. Phương thức nộp tiền đặt trước

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hoá theo chỉ dẫn sau:

- Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – CN Thanh Hóa.**

- Tài khoản số: **224704070066886** tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thanh Hóa (HD Bank).

- Nội dung ghi rõ: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (Số CMND/CCCD)..., nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với ... (số lượng) lô đất xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn”.



Lưu ý:

- Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hoá nhận được báo có của ngân hàng trong thời gian nộp tiền đặt trước theo quy định trên, các trường hợp báo có đến sau 17h00 phút ngày 27/03/2025 đều không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

4. Số tiền đặt trước được xử lý như sau

4.1. Trường hợp được nhận lại tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Phiên đấu giá. Phí chuyển trả lại khoản tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó. Phí chuyển tiền của người trúng đấu giá do người trúng đấu giá chịu.

4.2. Trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

Điều 11. Hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hoá: ghi đầy đủ thông tin theo đầu mục yêu cầu, sau đó ký và ghi rõ họ, tên;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá

- Bản sao Căn cước của người tham gia đấu giá;

- Hợp đồng ủy quyền hợp lệ nếu người tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá (nếu có);

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân của Người được ủy quyền (nếu có).

2. Ủy quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá có quyền được ủy quyền hợp pháp hoặc cử người đại diện theo quy định pháp luật tham gia đấu giá. Trường hợp người có tên trong đơn không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt Nam thì có người viết thay hoặc phiên dịch và phải chủ động đăng ký với đơn vị thực hiện cuộc đấu giá trước khi mở phiên đấu giá. Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của một người tham gia đấu giá. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người khác.

3. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký

- Trước khi hết thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá có nguyện vọng xin rút đăng ký (đơn đề nghị rút lại đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Dân Lý, địa chỉ: xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thì xử lý như sau: Tiền đặt trước của Người tham gia đấu giá đã đăng ký được hoàn trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức Phiên đấu giá.

- Sau khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá thì mọi trường hợp đã nộp hồ sơ mà có nguyện vọng xin rút đăng ký đấu giá đều không được chấp nhận.

Điều 12. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 tại: Tại Hội trường UBND xã Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 13. Nội quy Phiên đấu giá

1. Chỉ những Người tham gia đấu giá (Người đứng tên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá) mới được vào tham dự Phiên đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, điện thoại di động phải để ở chế độ rung, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác để trao đổi trong phòng đấu giá dưới mọi hình thức.

3. Người tham gia đấu giá phải tôn trọng, tuân thủ những yêu cầu, quyết định của Người điều hành Phiên đấu giá.

4. Người tham gia đấu giá không được cản trở, phá rối Phiên đấu giá.

5. Người tham gia đấu giá không được mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc có hành vi cấu kết giữa những người tham gia đấu giá để dim giá trong Phiên đấu giá.

6. Người đăng ký tham gia đấu giá khi tham dự Phiên đấu giá phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thẻ CCCD (bản gốc), Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có), Bản sao chứng thực Căn cước công dân của Người được ủy quyền (nếu có).

Điều 14. Phiếu trả giá, cách thức trả giá, cách xác định người trúng đấu

1. Phiếu trả giá hợp lệ

Là phiếu do Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành, có đóng dấu treo và người tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

- Phiếu trả giá phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung trên phiếu trả giá và phải ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trả giá.

- **Giá trả trên phiếu trả giá là giá trả cho cả lô đất đấu giá.**

- Phiếu không nhàu nát, tẩy xóa, sửa chữa các nội dung về họ tên người tham gia trả giá, lô đất đăng ký tham gia và giá trả.

- Đối với vòng trả giá thứ nhất: Giá trả phải bằng hoặc lớn hơn giá khởi điểm.

- Đối với vòng trả giá thứ 2 và thứ 3: Giá trả phải bằng giá khởi điểm cộng với ít nhất một bước giá.

- Phiếu trả giá được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi cả số tiền bằng số và số tiền bằng chữ; trường hợp số tiền bằng số và số tiền bằng chữ không thống nhất thì căn cứ số tiền bằng chữ để xác định giá đã trả; trường hợp số tiền bằng số không rõ ràng, không có nghĩa thì căn cứ số tiền bằng chữ và ngược lại; trường hợp cả số tiền bằng số và số tiền bằng chữ đều không rõ ràng, không có nghĩa thì phiếu trả giá đó bị loại.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ

- Là phiếu không do Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành.

- Giá trả ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

- Phiếu trả giá không xác định được giá trả.

- Phiếu không còn nguyên vẹn, rách nát, bị tẩy xóa, bị sửa chữa các nội dung về họ tên người tham gia trả giá, lô đất đăng ký tham gia và giá trả.

- Phiếu trả giá không ký và ghi rõ họ tên người trả giá.
- Phiếu trả giá không được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

3. Cách thức trả giá

- Tại mỗi vòng trả giá người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Thời gian để khách hàng viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu là không quá 03 (ba) phút/01 lô đất. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên công bố thời gian viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu của tài sản đấu giá (căn cứ trên số lô đất khách hàng đang ký tham gia đấu giá). Hết thời gian ghi và nộp phiếu trả giá Đấu giá viên kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ; công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Tất cả khách hàng tham gia đấu giá đều phải thực hiện trả giá ở vòng đấu thứ nhất. Từ vòng đấu thứ 2 trở đi khách hàng tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá thì phải viết vào phiếu trả giá tại phần giá trả là **“Tôi không tiếp tục trả giá”**, không được nói bằng lời.

- Người tham gia đấu giá nếu không tham gia trả giá vòng đấu giá trước thì không được tham gia trả giá các vòng đấu giá tiếp theo.

- Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi bắt đầu thủ tục trả giá của vòng kế tiếp thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và sẽ xét mức giá của người trả giá liền kề trước đó là mức giá khởi điểm để đấu giá vòng kế tiếp.

- **Vòng trả giá thứ nhất:** Giá trả ở Vòng trả giá thứ nhất phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

- **Vòng trả giá tiếp theo = Giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó + $n \times$ Bước giá ($n \geq 1$)**

Bước giá: 1% (một phần trăm) mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

4. Cách xác định người trúng đấu giá

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên các tiêu chí là có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả trên phiếu trả giá cao nhất được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 15. Trình tự mở Phiên đấu giá

Trình tự mở Phiên đấu giá:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát sổ cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;
- Điều hành việc trả giá theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này;
- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá

Điều 16. Biên bản đấu giá

- Diễn biến của Phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại Phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 17. Xử lý các vi phạm trong Phiên đấu giá

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2. Từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt..

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

4. Người điều hành có quyền tạm ngưng phiên đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

5. Trường hợp tại phiên đấu giá, nếu tất cả phiếu trả giá của 01 lô đất tại Vòng trả giá bất kỳ đều không hợp lệ thì Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ tổ chức trả giá lại cho tất cả người tham gia đấu giá tại Vòng trả giá đó.

Sau 02 lần trả giá tại Vòng trả giá mà các khách hàng vẫn tiếp tục trả giá không hợp lệ thì được coi là hành vi **“Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá”**. Đấu giá viên điều hành tiến hành lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá và mời khách hàng ra khỏi phòng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Khách hàng được xử lý theo điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Phiên đấu giá sẽ được tiến hành tiếp tục sau khi việc xử lý vi phạm được hoàn tất

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Người tham gia đấu giá, Người trúng đấu giá

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Được đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ các thông tin về khu đất, lô đất đấu giá và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về điều kiện và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá theo phương án đấu giá được duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất do Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hoá ban hành.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về CCCD, địa chỉ thường trú, mã số thuế cá nhân, số điện thoại liên lạc, các thông tin về vợ/chồng, người được ủy quyền (nếu có).

2. Quyền và nghĩa vụ của Người trúng đấu giá

Thực hiện theo quy định tại Điều 48, Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Phải nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ.

CHƯƠNG V

NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 19. Nộp tiền sử dụng đất

- Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND huyện, Chi cục thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống (viết tắt là: Chi cục Thuế) phát hành và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người đã trúng đấu giá bằng văn bản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Điều 20. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Trên cơ sở thông báo của Chi cục Thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi hoàn thành việc đấu giá, những quy định khác của pháp luật có liên quan không có trong Quy chế này đều có giá trị bắt buộc thi hành.

Đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, người tham gia đấu giá chấp hành đúng các điều khoản Quy chế này.